

河南省扶沟县人民法院

民事判决书

(2022)豫 1621 知民初 687 号

原告：泸州老窖股份有限公司，住所地四川泸州国窖广场，统一社会信用代码 91510500204706718H。

法定代表人：刘淼，职务：董事长。

委托诉讼代理人：王鹏东，河南豫银律师事务所律师。

被告：淮阳县葛店乡闻建立生活超市，经营场所河南省淮阳县葛店乡王集西头，统一社会信用代码 92411626MA41P83Q3K。

经营者：闻杰。

原告泸州老窖股份有限公司与被告淮阳县葛店乡闻建立生活超市侵害商标权纠纷一案，本院于 2022 年 9 月 8 日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告泸州老窖股份有限公司的委托诉讼代理人王鹏东，被告淮阳县葛店乡闻建立生活超市经营者闻杰未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

泸州老窖股份有限公司向本院提出诉讼请求：1. 请求依法判令被告立即停止销售侵害原告第 159425 号“”、第 915682 号“”、第 1651469 号“”注册商标专用权商品的行为，销毁未销售的库存侵权产品；2. 请求依法判令被告赔偿原告经济损失及合理支出共计 40000 元（包含但不限于调查取证费、

公证费、律师费、交通费等合理费用)； 3. 本案的全部诉讼费用由被告承担。事实及理由：一、原告系第 159425 号“”、第 915682 号“”、第 1651469 号“”注册商标专用权人，上述商标状态均合法、稳定。泸州老窖股份有限公司申请注册的第 159425 号“”商标，注册于 1982 年 7 月 15 日，核定使用商品为第 33 类：酒；第 915682 号“”商标，注册于 1996 年 12 月 14 日，核定使用商品为第 33 类：含酒精饮料（啤酒除外）；第 1651469 号“”商标，注册于 2001 年 10 月 14 日，核定使用商品为第 33 类：酒精饮料（啤酒除外）、果酒（含酒精）。上述商标经续展，现均在有效期内。其中，第 159425 号“”商标、第 915682 号“”商标，分别被认定为中国驰名商标。二、“泸州老窖”白酒历史悠久、品质独特、拥有较高的知名度和美誉度。 泸州老窖股份有限公司拥有我国建造最早（始建于公元 1573 年）、连续使用时间最长、保护最完整的老窖池群，1996 年经国务院批准为全国重点文物保护单位，被誉为“中国第一窖”，并以其独一无二的社会、经济、历史、文化价值成为世界酿酒史上的奇迹。 泸州老窖白酒以“醇香浓郁、清冽甘爽、饮后尤香、回味悠长”的独特风格著称于世，被誉为“浓香鼻祖，酒中泰斗”。“巴拿马太平洋万国博览会金奖”、“中国名酒”、“国家金质奖”、“国家非物质文化遗产”“中华老字号”、泸州老窖所获荣誉不胜枚举。经过多年的悉心经营，公司现拥有“泸州”、

“国窖”、“泸州老酒坊”、“泸州老窖”、“永盛烧坊”等5枚中国驰名商标，且上述商标均具有较高的市场知名度、美誉度以及巨大的商业价值。2020年，泸州老窖入选“2020年度中国最具价值品牌500强”榜单，品牌价值评估为619.11亿元人民币，名列第96位。泸州老窖企业在自身发展的同时，也为国家建设和发展作出了积极的社会贡献。2021年2月25日，被党中央、国务院授予“全国脱贫攻坚先进集体”称号；2021年8月2日，泸州老窖企业向河南省慈善总会捐赠现金3000万元，用于支持河南省防汛救灾、灾后重建及灾区地方疫情防控工作；2021年东京奥运会，泸州老窖公司作为赞助商，克服疫情困难，积极调动资源，为国家队备战参赛东京奥运会提供各项服务保障，以“荣耀”致敬“荣耀”的真心和行动，见证中国体育健儿的荣耀时刻，彰显了大企业的社会责任和风范。三、被告的销售行为，侵害了原告的注册商标专用权。近年来，“泸州老窖”白酒在市场的持续畅销，受到了越来越多消费者的青睐。与此同时，侵权假冒“泸州老窖”品牌的白酒也逐渐增多。近期，原告接到市场反馈信息，称被告处销售的“瀘州”白酒，在产品外包装正面显著位置突出使用了“瀘州”文字，与原告第159425号“”、第915682号“”、第1651469号“”商标构成相同或近似，极易导致消费者产生混淆、误认，误以为该产品系原告公司生产或与原告公司存在关联。遂向公证机构申请对被告销售侵权产品的事实及

行为，进行了证据保全公证。四、仿冒产品侵权故意明显，危害较大，应加大惩罚力度。被告作为酒类经营者，对原告品牌及产品应当知晓。涉案仿冒白酒并非原告公司生产，但使用了与原告注册商标相同或近似的文字，极易导致消费者产生混淆、误认，有明显的攀附故意。仿冒白酒“搭便车”“傍名牌”，不仅挤占了正品白酒的市场份额，也给原告品牌造成了负面影响。同时，仿冒白酒攀附原告品牌价值及知名度低价销售，扭曲了市场竞争机制，引发不公平竞争，扰乱了正常的市场经济秩序。综上，原告的注册商标专用权依法应受法律保护，被告的行为不仅扰乱了正常的社会经济秩序，同时也侵害了原告的注册商标专用权，给原告品牌及企业形象造成极其不利的影响，应承担侵权责任。依据《中华人民共和国商标法》、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》等法律法规的相关规定，特向贵院提起诉讼，望判如所请！

淮阳县葛店乡闻建立生活超市缺席，未提交答辩意见。

当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，根据原告的陈述及提交的证据，本院确认以下事实：

泸州老窖股份有限公司系第 159425 号“”、第 915682 号“”、第 1651469 号“”注册商标专用权人。第 159425 号“”注册商标，核定使用商品为第 33 类：酒。第 915682 号“”注册商标，核定使用商品为第 33 类：含酒精饮料（啤酒

除外);第 1651469 号“”注册商标,核定使用商品为第 33 类:酒精饮料(啤酒除外)、果酒(含酒精)。上述商标均在有效期内。第 915682 号“”商标,分别被认定为中国驰名商标。

2021 年 10 月 15 日河南省郑州市大象公证处出具(2021)豫郑大证内民字第 25496 号公证书,证明:公证员卢珊、公证工作人员余雅倩与申请人闫帅帅一起到淮阳县葛店乡王集西头(河南省周口市淮阳区葛店乡王集村 003 乡道与 022 乡道交叉口东北角,门头显示有“闻建立生鲜超市”字样的商铺,闫帅帅在该商铺购买一瓶显示有“”字样的白酒,使用微信支付人民币 35 元。

当庭对被控侵权商品进行了拆封比对。原告代理人比对意见为:被控侵权酒外包装显著位置均印有“”字样,与案涉商标高度近似。

淮阳县葛店乡闻建立生活超市,类型个体工商户,经营者闻杰,注册经营范围预包装食品、日用百货等。

本院认为,本案系侵害商标权纠纷。原告享有的案涉注册商标专用权受法律保护。《中华人民共和国民事诉讼法》第七十二条规定,经过法定程序公证证明的法律事实和文书,人民法院应当作为认定事实的根据,但有相反证据足以推翻公证证明的除外。本案中,被告既未提供相反证据推翻案涉公证证明,亦未通过法定程序撤销案涉公证证明,故,本院对案涉公证书的证明力

予以确认。本院据此认定被控侵权商品系被告销售。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条第二款规定，商标近似，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。本案中，被控侵权商品的标识“瀘洲”与原告注册商标第915682号“”注册商标、第1651469号“”注册商标相比较，视觉效果基本一致，易使相关公众误认为被控侵权商品是原告商品或者与原告存在特定联系。本院据此认定被控侵权商品“瀘洲”标识与“”注册商标、“”注册商标构成近似。依照《中华人民共和国商标法》第五十七条规定，有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权的行为：（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；（三）销售侵犯注册商标专用权的商品的……。据此规定，本院认定被告销售被控侵权商品的行为，属于侵犯原告注册商标专用权的行为，被告应当承担赔偿损失的民事责任。因原告未提供证据证明被告储存被控侵权商品，故原告要求被告立即停止销售侵权商品的行为，并销毁库存侵权商品的诉讼请求，本院不予支持。

《中华人民共和国商标法》第六十三条第一款规定，侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。该法第三款规定，权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予五百万元以下的赔偿。本案中，因原告未举证证明其实际损失、被告的获利情况及案涉注册商标许可使用费的证据。本院综合考虑原告享有专用权的涉案商标的知名度、被告侵害涉案商标权的性质、情节和过错程度、经营地点、疫情，以及原告为制止侵权行为所支付的合理开支等因素，酌定被告赔偿原告经济损失及为制止侵权行为支付的合理开支共计 7000 元。

被告无正当理由未到庭参加诉讼，系对法律的藐视。视为其自动放弃了抗辩权，不影响案件审理，由此产生的不利法律后果，应由被告承担。

综上，依照《中华人民共和国民法典》第一百二十三条、第一百七十九条第一款第一项、第八项，《中华人民共和国商标法》

第五十七条第二项、第三项，第六十三条第一款、第三款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条、第一百四十七条之规定，判决如下：

一、被告淮阳县葛店乡闻建立生活超市于本判决生效之日起十日内赔偿原告泸州老窖股份有限公司经济损失及为制止侵权行为支付的合理开支共计 7000 元；

二、驳回原告泸州老窖股份有限公司其他诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费 400 元，由原告泸州老窖股份有限公司负担 330 元，被告淮阳县葛店乡闻建立生活超市负担 70 元。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于周口市中级人民法院。

审 判 员 张 世 民

二〇二二年十月十六日

书 记 员 焦 华 杰

河南省周口市中级人民法院

民事判决书

(2022)豫16知民终89号

上诉人(原审原告):泸州老窖股份有限公司,住所地四川泸州国窖广场,统一社会信用代码91510500204706718H。

法定代表人:刘淼,职务:董事长。

委托诉讼代理人:王鹏东,河南豫银律师事务所律师。

被上诉人(原审被告):淮阳县葛店乡闻建立生活超市,经营场所河南省淮阳县葛店乡王集西头,统一社会信用代码92411626MA41P83Q3K。

经营者:闻杰,男,汉族,1983年9月26日,住河南省淮阳县葛店乡王集村。公民身份号码:412727198309262635。

委托诉讼代理人:程立新,河南鲲之鹏律师事务所律师。

上诉人泸州老窖股份有限公司因与被上诉人淮阳县葛店乡闻建立生活超市侵害商标权纠纷一案,不服河南省扶沟县人民法院(2022)豫1621知民初687号民事判决,向本院提起上诉。本院于2022年11月22日立案后,依法采取独任审理方式,公开开庭进行了审理。上诉人泸州老窖股份有限公司的委托诉讼代理人王鹏东,被上诉人淮阳县葛店乡闻建立生活超市的委托诉讼代理人程立新到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

泸州老窖股份有限公司上诉请求：1、请求撤销一审法院作出的（2022）豫 1621 知民初 687 号民事判决书，并依法改判支持上诉人一审全部诉讼请求。2、本案一审、二审诉讼费用由被上诉人承担。事实和理由：一审法院未查明事实，判赔依据与判赔数额均与事实相悖，理由如下：一、上诉人所主张的案涉商标中有两个中国驰名商标，具有较高的市场知名度、美誉度及巨大的商业价值，一审法院对此未进行认定。1991 年 9 月 19 日，“泸州”牌商标，荣获“中国驰名商标”称号。2013 年 12 月，国家商标局认定“泸州老窖”注册商标为“中国驰名商标”。根据国家工商总局 2003 年 4 月 17 日颁布的《驰名商标认定和保护规定》，驰名商标的涵义可以概括为：在中国为相关公众广为知晓的商标。泸州老窖酒以“醇香浓郁、清冽甘爽、饮后尤香、回味悠长”的独特风格著称于世，被誉为“浓香鼻祖，酒中泰斗”。从一九一五年巴拿马太平洋万国博览会荣耀世界到新中国成立后蝉联五届中国名酒，从浓香鼻祖到桃李天下，从第一代到第十代，变化的时代，永恒的品质。泸州老窖已从中国白酒特曲品类的开创者发展为浓香型白酒国家标准的制定者。2020 年，泸州老窖入选“2020 年度中国最具价值品牌 500 强”榜单，品牌价值评估为 619.11 亿元人民币，名列第 96 位。作为国有控股上市公司，上诉人在自身发展的同时，也为国家建设和发展作出了积极的社会贡献。2021 年 2 月 25 日，上诉人被党中央、国务院授予“全国脱贫攻坚先进集体”称号；2021 年 8 月 2 日，上诉人向河南省慈善总会捐赠现金 3000 万元，用于支持河南省防汛救灾、灾后

重建及灾区地方疫情防控工作；2021年东京奥运会，上诉人作为赞助商，克服疫情困难，积极调动资源，为国家队备战参赛东京奥运会提供各项服务保障，以“荣耀”致敬“荣耀”的真心和行动，见证中国体育健儿的荣耀时刻，彰显了大企业的社会责任和风范。二、司法保护，维护的是合法的营商环境，而不是违法的营商行为。从促进市场良性竞争、保护知识产权多角度出发，应当给予驰名商标更高保护力度，本案畸低的判赔额与上述司法理念明显相悖。驰名商标凝聚了商品生产者大量的劳动和智慧，是企业生存与发展的一大法宝与利器。对驰名商标保护的根本出发点和最终目的，是保护消费者的合法权益。商标通过企业的宣传进入消费者的视野，最终凭借的是优良的产品质量来获得驰名，这是一种消费者与驰名商标之间的良性互动，消费者在体验该商标所代表的优质产品质量及优越感的同时，也在激励着企业不断的完善自己的产品。不法商家在巨额利益的驱使之下对驰名商标的侵害，亦是在侵害消费者的合法权益。一审法院忽略了上诉人主张保护商标的品牌价值，属于对事实认定不清。塑造和传承一个品牌，需要辛苦耕耘和默默奉献，而毁掉一个品牌，仅需几个造假者，即可将其积累深远的品牌毁之殆尽。司法，是权利人维权的最后一道屏障，更不应成为侵权方的庇护伞。过低的侵权成本，必将导致侵权乱象丛生，屡禁不止，恶性循环往复，无论从长期，还是短期，都不是最佳的解决途径。三、被上诉人经营酒类产品十几年，理应知晓白酒的正规进货渠道。但是被告接收到法院传票后，拒不出庭，藐视法律。并且，被告对涉案产品未履

行审慎经营义务，为牟取高额利益销售侵权酒，且拒不提供来源，具有明显的侵权恶意。一审判赔数额与其恶意性、对上诉人品牌的危害性不相符。白酒类商品系食品，与消费者的身体健康息息相关，具有严格的市场流通渠道与监管渠道。被上诉人作为白酒产品的长期经营者，既不出庭应诉，又无法提供进货凭证和相关来源，可以判定其未履行审慎经营义务，存在明显的侵权故意。一审法院未考虑被上诉人恶意侵权的事实，势必会基于错误的事实做出畸低的判决数额。白酒行业制假、售假产业链之庞大，难以想象。司法判决具有社会指引性作用，侵权成本如此之低廉，市场上假冒白酒势必会反弹，更加肆无忌惮。无疑是在放纵、滋长假冒侵权之风。对此畸低的判额，应得到上级人民法院的纠正。

四、一审法院的判赔数额，未充分考虑上诉人培养、维护商标所付出的各项成本。上诉人投入了大量的人力、物力、财力，进行品牌推广，广告投放。经过几代人的艰辛积累，才有了今天响彻中外的“泸州老窖”白酒品牌。酒类维权，是所有企业知识产权维权中，最为艰辛的一个行业。假冒白酒产业链成熟、庞大、有组织，导致了权利人维权工作步履艰辛。上诉人深知一个品牌的声誉及美誉来之不易，多年来配备了大量的专业人员维护品牌、净化市场、打击侵权，一直通过行政投诉、刑事立案、民事诉讼等多种途径渠道，解决市场假酒、侵权酒的难题，在制止侵权行为过程中投入了巨大开支，除了在本案中的维权成本（购买费、公证费、诉讼费、律师费、调查费、差旅费等费用）外，法院在判赔经济损失金额时，应充分考虑其对培养、维护商标品牌所付

出的各项成本总和，一审法院判赔 1 万元的数额明显畸少。纵观全省与本案案情一致的同类型判决，均未有 1 万元的判例。2020 年 7 月 31 日起试行的《最高人民法院关于统一法律适用加强类案检索的指导意见》目的在于统一法律适用，提升司法公信力。一审法院在诸多类案生效判决的情形下，仍然做出突兀的判决结果，这与“努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义”精神，无疑是背道而驰。综上，上诉人认为一审法院判决有失公允，请求撤销一审法院做出的（2022）豫 1621 知民初 687 号民事判决，并依法改判支持上诉人一审全部诉讼请求；对售假行为予以严厉打击，以告警示。

淮阳县葛店乡闻建立生活超市辩称，答辩人根据事实及法律依据答辩如下：1、请求依法驳回被答辩人的全部诉讼请求。2、本案的诉讼费用由被上诉人承担。事实和理由：一、案涉公证书缺乏合法性和真实性，不能作为认定事实的依据。理由如下：《中华人民共和国公证法》第二十五条规定：“自然人、法人或者其他组织申请办理公证，可以向住所地、居住地、行为地或者事实发生地的公证机构提出。所以公证事项应当由当事人住所提出。所以公证事项应当由当事人住所地、经常居住地、行为地或者事实发生地的公证机构受理。案涉公证书所涉公证机构为郑州市大象公证处，并无受理案涉公证事项的资格。因此案涉公证书缺乏合法性和真实性，不能作为认定事实的依据，公证书所涉的案涉白酒也不能作为认定事实的依据。二、案涉白酒中使用的标识瀘洲与被答辩人公司持有的第 159425 号、第 915682 号、第 1651469

号注册商标，字也有所区别，根本不会导致相关公众产生混淆。更重要的是，所以案涉饮料中使用的“瀘洲”标识与被答辩人持有的第 159425 号、第 915682 号、第 1651469 号注册商标既不近似也不构成侵权。综上所述，请求二审法院依法驳回被答辩人的全部诉讼请求。

泸州老窖股份有限公司向一审法院起诉请求：1. 请求依法判令淮阳县葛店乡闻建立生活超市立即停止销售侵害泸州老窖股份有限公司第 159425 号“”、第 915682 号“”、第 1651469 号“”注册商标专用权商品的行为，销毁未销售的库存侵权产品；2. 请求依法判令淮阳县葛店乡闻建立生活超市赔偿泸州老窖股份有限公司经济损失及合理支出共计 40000 元（包含但不限于调查取证费、公证费、律师费、交通费等合理费用）；3. 本案的全部诉讼费用由淮阳县葛店乡闻建立生活超市承担。

一审法院认定事实：泸州老窖股份有限公司系第 159425 号“”、第 915682 号“”、第 1651469 号“”注册商标专用权人。第 159425 号“”注册商标，核定使用商品为第 33 类：酒。第 915682 号“”注册商标，核定使用商品为第 33 类：含酒精饮料（啤酒除外）；第 1651469 号“”注册商标，核定使用商品为第 33 类：酒精饮料（啤酒除外）、果酒（含酒精）。上述商标均在有效期内。第 915682 号“”商标，分别被认定为中国驰名商标。

2021 年 10 月 15 日河南省郑州市大象公证处出具（2021）豫郑大证内民字第 25496 号公证书，证明：公证员卢珊、公证工

作人员余雅倩与申请人闫帅帅一起到淮阳县葛店乡王集西头(河南省周口市淮阳区葛店乡王集村003乡道与022乡道交叉口东北角,门头显示有“闻建立生鲜超市”字样的商铺,闫帅帅在该商铺购买一瓶显示有“瀘洲”字样的白酒,使用微信支付人民币35元。

当庭对被控侵权商品进行了拆封比对。泸州老窖股份有限公司代理人比对意见为:被控侵权酒外包装显著位置均印有“瀘洲”字样,与案涉商标高度近似。

淮阳县葛店乡闻建立生活超市,类型个体工商户,经营者闻杰,注册经营范围预包装食品、日用百货等。

一审法院认为,本案系侵害商标权纠纷。泸州老窖股份有限公司享有的案涉注册商标专用权受法律保护。《中华人民共和国民事诉讼法》第七十二条规定,经过法定程序公证证明的法律事实和文书,人民法院应当作为认定事实的根据,但有相反证据足以推翻公证证明的除外。本案中,淮阳县葛店乡闻建立生活超市既未提供相反证据推翻案涉公证证明,亦未通过法定程序撤销案涉公证证明,故,一审法院对案涉公证书的证明力予以确认。一审法院据此认定被控侵权商品系淮阳县葛店乡闻建立生活超市销售。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条第二款规定,商标近似,是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较,其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色,或者其各要素组合后的整体结构相似,易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标

的商品有特定的联系。本案中，被控侵权商品的标识“瀘洲”与泸州老窖股份有限公司注册商标第 915682 号“”注册商标、第 1651469 号“”注册商标相比较，视觉效果基本一致，易使相关公众误认为被控侵权商品是泸州老窖股份有限公司商品或者与泸州老窖股份有限公司存在特定联系。一审法院据此认定被控侵权商品“瀘洲”标识与“”注册商标、“”注册商标构成近似。依照《中华人民共和国商标法》第五十七条规定，有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权的行为：（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；（三）销售侵犯注册商标专用权的商品的……。据此规定，一审法院认定淮阳县葛店乡闻建立生活超市销售被控侵权商品的行为，属于侵犯泸州老窖股份有限公司注册商标专用权的行为，淮阳县葛店乡闻建立生活超市应当承担赔偿损失的民事责任。因泸州老窖股份有限公司未提供证据证明淮阳县葛店乡闻建立生活超市储存被控侵权商品，故泸州老窖股份有限公司要求淮阳县葛店乡闻建立生活超市立即停止销售侵权商品的行为，并销毁库存侵权商品的诉讼请求，一审法院不予支持。

《中华人民共和国商标法》第六十三条第一款规定，侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权，情节

严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。该法第三款规定，权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予五百万元以下的赔偿。本案中，因泸州老窖股份有限公司未举证证明其实际损失、淮阳县葛店乡闻建立生活超市的获利情况及案涉注册商标许可使用费的证据。一审法院综合考虑泸州老窖股份有限公司享有专用权的涉案商标的知名度、淮阳县葛店乡闻建立生活超市侵害涉案商标权的性质、情节和过错程度、经营地点、疫情，以及泸州老窖股份有限公司为制止侵权行为所支付的合理开支等因素，酌定淮阳县葛店乡闻建立生活超市赔偿泸州老窖股份有限公司经济损失及为制止侵权行为支付的合理开支共计 7000 元。

淮阳县葛店乡闻建立生活超市无正当理由未到庭参加诉讼，系对法律的藐视。视为其自动放弃了抗辩权，不影响案件审理，由此产生的不利法律后果，应由淮阳县葛店乡闻建立生活超市承担。

综上，依照《中华人民共和国民法典》第一百二十三条、第一百七十九条第一款第一项、第八项，《中华人民共和国商标法》第五十七条第二项、第三项，第六十三条第一款、第三款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条、第一百四十七条之规定，一审判决：一、淮阳县葛店乡闻建立生活超市于判决生效之日起十日内赔偿泸州老窖股份有限公司经济损失及为制止侵权行为

支付的合理开支共计 7000 元；二、驳回泸州老窖股份有限公司其他诉讼请求。案件受理费 400 元，由泸州老窖股份有限公司负担 330 元，淮阳县葛店乡闻建立生活超市负担 70 元。

本院二审期间，当事人没有提交新证据。本院经审理查明的事实与原审查明的事实一致。

本院认为，第二审人民法院应当围绕当事人的上诉请求进行审理。当事人没有提出请求的，不予审理，但一审判决违反法律禁止性规定，或者损害国家利益、社会公共利益、他人合法权益的除外。

本案争议焦点是一审判决赔偿数额是否适当的问题。综合考虑泸州老窖股份有限公司所持商标的知名度、商标的声誉、淮阳县葛店乡闻建立生活超市侵权行为的性质、期间、后果、该地域经济发展水平及泸州老窖股份有限公司制止侵权行为的合理开支等因素，再从促进市场竞争，保护知识产权角度而言，被上诉人故意对驰名商标侵害，而承担较低的侵权成本，不利于构建良好合法的营商环境，且被上诉人侵权的主观恶意明显，故一审判决被上诉人赔偿 7000 元略低，应予以纠正。根据本案的实际情况，本院酌定以 15000 元为宜。

综上所述，泸州老窖股份有限公司的部分上诉请求成立，应予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项规定，判决如下：

一、撤销河南省扶沟县人民法院（2022）豫 1621 知民初 687 号民事判决；

二、淮阳县葛店乡闻建立生活超市于本判决生效之日起十日内赔偿泸州老窖股份有限公司经济损失及为制止侵权行为支付的合理开支共计 15000 元；

三、驳回泸州老窖股份有限公司的其他诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

一审案件受理费 400 元，由泸州老窖股份有限公司负担 330 元，淮阳县葛店乡闻建立生活超市负担 70 元。二审案件受理费 625 元，由泸州老窖股份有限公司负担 473 元，淮阳县葛店乡闻建立生活超市负担 152 元。

本判决为终审判决。

审 判 员 徐鲜鲜

二〇二二年十二月二十六日

法 官 助 理 王明旭

书 记 员 田梦华



扶沟县人民法院 结 案 通 知 书

(2023) 豫 1621 执 401 号

泸州老窖股份有限公司、淮阳县葛店乡闻建立生活超市、闻杰：

泸州老窖股份有限公司申请执行淮阳县葛店乡闻建立生活超市、闻杰侵害商标权纠纷一案，在执行过程中，被执行人淮阳县葛店乡闻建立生活超市、闻杰已按照（2022）豫 16 知民终 89 号民事判决书确定的义务履行完毕，履行金额 15000 元及执行费 125 元。根据《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第 64 条第（1）项之规定，该案按自动履行完毕方式结案。

特此通知。

